Datum: _____ Name:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen **Modul 9 – Der Kaufvertrag**	KLA Verkäuferinnen und Verkäufer

Modul 9: Der Kaufvertrag

DS 14–15 · 6 Punkte · Lehrbuch S. 161–162 · Arbeitsheft S. 129–133

Das kann ich danach
- ☐ erklären, wie ein Kaufvertrag zustande kommt – auch an der Kasse.
- ☐ die Pflichten von Verkäufer und Käufer nennen und Daten einer Bestellung zuordnen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 8?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Wie viele Willenserklärungen braucht ein Vertrag?

1.2 Nichtig oder anfechtbar: Ein Händler schreibt 30 € statt 300 € ins Angebot.

1.3 Nenne eine Willenserklärung durch schlüssiges Handeln.

Aufgabe 2 Wann ist die Jacke gekauft?

Situation
Herr Weber sieht im Schaufenster eine Jacke. Er geht in den Laden, nimmt die Jacke vom Ständer, probiert sie an und sagt: „Die nehme ich!“ An der Kasse legt er sie auf den Tresen. Du scannst die Jacke und sagst: „Das macht 89 Euro.“ Herr Weber bezahlt, du gibst ihm die Tüte.

2.1 In welchem Moment ist der Kaufvertrag zustande gekommen? Markiere die Stelle im Text und begründe kurz.

2.2 Und wann ist der Kaufvertrag erfüllt?

Zum Nachlesen: So entsteht ein Kaufvertrag

Wortspeicher
der Antrag · die Annahme · das Angebot · die Bestellung · die Auftragsbestätigung · verbindlich · unverbindlich · die Freizeichnungsklausel · die Anpreisung · das Verpflichtungsgeschäft · das Erfüllungsgeschäft · die Pflicht · der Verbrauchsgüterkauf · der Handelskauf

1. Antrag + Annahme = Kaufvertrag (Buch S. 161)

	1. Willenserklärung = Antrag	2. Willenserklärung = Annahme
Weg A	Der Verkäufer macht ein verbindliches **Angebot**.	Der Käufer **bestellt** unverändert und rechtzeitig.
Weg B	Der Käufer **bestellt** (z. B. nach einer Anzeige oder einem freibleibenden Angebot).	Der Verkäufer schickt eine **Auftragsbestätigung** oder liefert.
an der Kasse	Der Kunde legt die Ware **aufs Band** oder den Tresen.	Die Kassenkraft **scannt** die Ware und **nennt den Preis**.

2. Achtung: Das ist noch kein Angebot

Das ist KEIN verbindliches Angebot …	… sondern
Schaufenster, Ware im Regal, Prospekt, Zeitungsanzeige, Onlineshop, Katalog – alles, was sich **an alle** richtet	eine **Aufforderung**, ein Angebot abzugeben (Anpreisung). Erst die **Bestellung** des Kunden ist der Antrag.
ein Angebot mit **Freizeichnungsklausel**: „freibleibend“, „unverbindlich“, „ohne Obligo“, „solange der Vorrat reicht“	für die Prüfung: **unverbindlich**. Erst die **Auftragsbestätigung** macht den Vertrag.
eine Bestellung, die **vom Angebot abweicht** (andere Menge, anderer Preis) oder zu **spät** kommt	ein **neuer Antrag**. Der Verkäufer muss ihn noch annehmen.

3. Pflichten aus dem Kaufvertrag (Buch S. 162)

	Verkäufer muss …	Käufer muss …
Verpflichtungsgeschäft (Kaufvertrag schließen = sich verpflichten)	die Ware **mangelfrei** und **rechtzeitig übergeben** dem Käufer das **Eigentum** verschaffen den Kaufpreis annehmen	den **Kaufpreis bezahlen** die Ware **abnehmen**
Erfüllungsgeschäft (Pflichten erfüllen)	übergibt die Ware und überträgt das Eigentum	bezahlt und nimmt die Ware an

An der Kasse passiert beides fast gleichzeitig: Der Vertrag entsteht beim Scannen, **erfüllt** ist er, wenn der Kunde **bezahlt** hat und die **Ware übergeben** ist.

4. Arten des Kaufvertrags (Buch S. 161)

Art	Wer kauft von wem?	Beispiel
bürgerlicher Kauf	Privatperson ↔ Privatperson	Flohmarkt, Kleinanzeige
Verbrauchsgüterkauf (= einseitiger Handelskauf)	Unternehmen verkauft an Privatperson	Frau Müller kauft im Warenhaus ein Malbuch.
zweiseitiger Handelskauf	Unternehmen ↔ Unternehmen (beide Kaufleute)	Die Maxikauf GmbH kauft beim Großhändler Regale.

Merke: Rezept für die Datumsaufgabe: 1. Suche den **Antrag**: Ist das „Angebot“ verbindlich? Anzeige, Katalog oder „solange der Vorrat reicht“ → **nein**, dann ist die Bestellung der Antrag. 2. Suche die **Annahme**: die **letzte** Zustimmung zum **unveränderten** Inhalt. 3. **Das Datum der Annahme** ist der Tag des Kaufvertrags. Anfrage, Lieferung und Zahlung sind **nie** das Datum des Kaufvertrags.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Datum des Kaufvertrags

Die Aufgabe
Auftragsabwicklung per E-Mail zwischen der Maxikauf GmbH und der Sport KG: **09.03.2026** Anfrage über 20 Schlitten · **11.03.2026** Angebot der Sport KG: 20 Schlitten zu 29,00 € netto; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt; „**solange der Vorrat reicht**“ · **12.03.2026** Bestellung durch die Maxikauf GmbH · **16.03.2026** Auftragsbestätigung · **24.03.2026** Wareneingang · **09.04.2026** Zahlungseingang. Stellen Sie fest, an welchem Tag der Kaufvertrag zustande kommt! (TT.MM.JJJJ) – Originalaufgabe der IHK, Sommer 2026, 8–10

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Anfrage?	09.03.: Die Anfrage ist **unverbindlich** – sie zählt nicht.
2 Ist das Angebot verbindlich?	11.03.: „solange der Vorrat reicht“ ist eine **Freizeichnungsklausel** → für die IHK **unverbindlich**.
3 Antrag	12.03.: Die **Bestellung** ist der verbindliche Antrag.
4 Annahme	16.03.: Die **Auftragsbestätigung** nimmt den Antrag an → **Kaufvertrag am 16.03.2026**.
5 Prüfen	Nicht verwechseln: 24.03. ist die Lieferung, 09.04. die Zahlung (dazu mehr in Modul 10).

Lösung auf dem Lösungsbogen:	1	6	.	0	3	.	2	0	2	6

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Antrag, Annahme oder nichts? Trage ein.

Situation	rechtliche Bedeutung
Im Prospekt steht: „Kinderfahrrad Blitz nur 199 €“.	
Ein Kunde ruft an: „Ich bestelle das Kinderfahrrad Blitz aus Ihrem Prospekt.“	
Der Händler schickt eine Auftragsbestätigung.	
Ein Großhändler schickt der Maxikauf GmbH per E-Mail ein Angebot über 50 Regale ohne Einschränkung.	
Die Maxikauf GmbH bestellt die 50 Regale zu den Bedingungen des Angebots.	
Eine Kundin legt eine Jeans an der Kasse auf den Tresen.	
Die Kassiererin scannt die Jeans und nennt den Preis.	

4.2 Die Maxikauf GmbH kauft Verkaufstresen. Bestimme das Datum des Kaufvertrags in drei Varianten.

03.02.2026 Anfrage · **05.02.2026** Angebot der Möbel-Kraft KG über 3 Tresen zu je 850 € mit 5 % Rabatt · **07.02.2026** Bestellung · **09.02.2026** Auftragsbestätigung · **16.02.2026** Lieferung · **02.03.2026** Zahlung

a) Das Angebot ist ohne Einschränkung. Die Maxikauf GmbH bestellt genau zu diesen Bedingungen.

Kaufvertrag am:			.			.				

b) Im Angebot steht „Preis freibleibend“.

Kaufvertrag am:			.			.				

c) Das Angebot ist ohne Einschränkung, aber die Maxikauf GmbH bestellt mit 10 % Rabatt. Die Möbel-Kraft KG bestätigt die 10 %.

Kaufvertrag am:			.			.				

4.3 Welche Pflichten erfüllt die Maxikauf GmbH als Käuferin am 16.02. und am 02.03.2026?

4.4 Welche Art von Kaufvertrag liegt in 4.2 vor? Begründe.

Aufgabe 5 Freie Übung: Zeitstrahl einer Bestellung (2 Leistungspunkte)

Ihr bekommt einen Umschlag mit sieben Karten einer Bestellung. Legt sie in die richtige Reihenfolge und übertragt sie in den Zeitstrahl. Schreibt die rechtliche Bedeutung dazu und kreist den Tag des Kaufvertrags ein.

Datum	Was passiert?	rechtliche Bedeutung

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (6 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

Originalaufgabe der IHK: Sommer 2025, 13 und 17 · Winter 2025/26, 9 und 10 · Sommer 2026, 4 · Sommer 2023, 10 · Zwischenprüfung Frühjahr 2026, 19

6.1 Prüfen Sie, bei welchen Handlungsschritten es sich im rechtlichen Sinne um einen Antrag bzw. die Annahme eines Antrages handelt. Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 6 Handlungsschritte in die Kästchen eintragen!

1 Der Kunde nimmt Ware aus dem SB-Regal.
2 Der Kunde legt die Ware in den Einkaufswagen.
3 Der Kunde legt die Ware auf das Transportband an der Kasse.
4 Die Kassiererin scannt die Artikel und nennt den Kaufpreis.
5 Der Kunde zahlt mit der Bankkarte.
6 Der Kunde packt die Ware in seine Tasche und verlässt das Geschäft.

Antrag	
Annahme des Antrages	

6.2 In einem Schaufenster ist ein Artikel mit 25,00 € ausgezeichnet. Tatsächlich kostet er 35,00 €. Stellen Sie fest, wie die Rechtslage ist, wenn ein Kunde nur 25,00 € bezahlen möchte!

- ☐ 1 Sie sind rechtlich verpflichtet, der Forderung des Kunden zu entsprechen.
- ☐ 2 Sie können die Forderung ablehnen, da eine im Schaufenster ausgestellte Ware rechtlich ein unverbindliches Angebot ist.
- ☐ 3 Sie müssen einen Kompromiss schließen und einigen sich auf 30,00 €.
- ☐ 4 Sie verkaufen den Artikel für 25,00 € und fechten anschließend den Kaufvertrag an.
- ☐ 5 Sie gehen auf die Forderung ein, da die Rechtslage nicht eindeutig ist.

6.3 Situation: Die Maxikauf GmbH kauft 5 Verkaufs-Vitrinen bei der Loft KG. **15.09.2025** In einer Fachzeitschrift wird die Vitrine Fix 3000 zum Aktionspreis von 450,00 € angeboten. **18.09.2025** Die Maxikauf GmbH bestellt per E-Mail 5 Vitrinen zu 450,00 €, Lieferung frei Haus. **19.09.2025** Die Loft KG teilt telefonisch mit, dass frei Haus nicht möglich ist, und bietet eine Frachtpauschale von 100,00 € an. Die Maxikauf GmbH akzeptiert im Telefonat. **22.09.2025** Auftragsbestätigung · **01.10.2025** Lieferung unter Eigentumsvorbehalt · **13.11.2025** Zahlungseingang.

a) Stellen Sie fest, welche rechtliche Bedeutung die Bestellung vom 18.09.2025 hat!

- ☐ 1 Es handelt sich um einen verbindlichen Antrag.
- ☐ 2 Es handelt sich um eine verbindliche Annahme.
- ☐ 3 Es handelt sich um die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.
- ☐ 4 Es handelt sich um einen unverbindlichen Antrag.
- ☐ 5 Es handelt sich um eine unverbindliche Annahme.

b) Geben Sie an, zu welchem Zeitpunkt der Kaufvertrag zustande gekommen ist!

Kaufvertrag am:			.			.				

6.4 Frau Müller kauft mit ihrer Tochter in der Spielwarenabteilung der Maxikauf GmbH ein Malbuch für 7,99 €. Entscheiden Sie, um welche Art von Kaufvertrag es sich handelt!

- ☐ 1 Zweiseitiger Handelskauf, weil der Kauf in einem Warenhaus mit einer Privatperson stattfindet.
- ☐ 2 Zweiseitiger Handelskauf, weil Frau Müller eine Kauffrau im Einzelhandel ist.
- ☐ 3 Einseitiger Handelskauf, weil Frau Müller eine Privatperson ist.
- ☐ 4 Bürgerlicher Kauf, weil Frau Müller und der Verkäufer Privatpersonen sind.
- ☐ 5 Bürgerlicher Kauf, weil der Verkäufer in seiner Beratung das BGB berücksichtigt hat.

6.5 Die Maxikauf GmbH erhält von einem Lieferanten ein Angebot. Entscheiden Sie, in welchem Fall **erst durch eine Auftragsbestätigung** ein Kaufvertrag zustande kommt!

- ☐ 1 Wenn die Maxikauf GmbH auf das Angebot fristgerecht bestellt.
- ☐ 2 Wenn sie auf ein 14 Tage gültiges Angebot nach 10 Tagen bestellt.
- ☐ 3 Wenn sie auf ein freibleibendes Angebot bestellt.
- ☐ 4 Wenn sie auf ein befristetes Angebot termingerecht per Fax bestellt.
- ☐ 5 Wenn sie auf ein schriftliches Angebot fristgerecht per E-Mail bestellt.

6.6 Ablauf eines Verkaufs im Warenhaus: **1** Kunde besucht das Geschäft · **2** Kunde wählt vor und prüft die Artikel · **3** Beratung, Anprobe · **4** Kunde entscheidet sich für einen Artikel · **5** Kunde legt die Ware an der Kasse vor, Verkäufer registriert den Preis · **6** Kunde bezahlt, die Ware wird übergeben · **7** Verabschiedung. Prüfen Sie, bei welcher Ziffer der Kaufvertrag **erfüllt** ist!

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Der 19-jährige Max bietet seinem Mitschüler Arne in der Pause seinen Laptop für 200 € an. Arne will es sich überlegen. Nachmittags verkauft Max den Laptop an Hannes. Am nächsten Tag sagt Arne: „Ich nehme ihn!“ **Beurteilen** Sie, ob Max an Arne liefern muss.

7.2 Am Regal steht 1,99 €, die Kasse zeigt 2,49 €. Der Kunde verlangt den Regalpreis. **Erläutern** Sie die Rechtslage und **formulieren** Sie eine kundenorientierte Antwort in wörtlicher Rede.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)